

OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA

K.br. 238/10

U IME NARODA

OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA, kao prvostepeni krivični sud u vijeću sastavljenom od sudije Zekić Milosava, kao predsjednika vijeća i sudija porotnika Kardović Abdurahmana i Husić Osmana, kao članova vijeća, uz učešće zapisničara Dacić Azre, rješavajući po optužnici Osnovnog državnog tužilaštva iz Bijelog Polja Kt.br. 402/10 od 04.11.2010.g., podnijeta protiv optuženog Kalač Abdulaha iz Rožaja, zbog krivičnog djela nedozvoljen prekid trudnoće iz čl. 150. st. 2. Krivičnog zakonika, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 28.01.2011.g. u prisustvu Zamjenika Osnovnog državnog tužioca iz Bijelog Polja Nišavić Tanje, zakonskog zastupnika oštećene Šabotić Enise, oca joj Šabotić Rafeta i optuženog, dana 31.01.2011.g. donio je i javno objavio

P R E S U D U

Optuženi KALACH ABDULAH JMBG 1903937272018, od oca Mušana i majke Mejreme, rođj. Škrijelj, rođen 19.03.1937.g. u selu Kalače, Opština rožaje, živi u Rožajama, drž. CG, pismen, završio Medicinski fakultet-spec.ginekologije i akušerstva, penzioner, razveden, otac 2 djece, odslužio vojni rok, srednjeg imovnog stanja, osudjivan presudom Opštinskog suda Bijelo Polje K.br. 146/74 od 18.02.1976.g. zbog krivičnog djela iz čl. 183/3 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca uslovno 1-godina i 6.mjeseci,

K R I V I J E

Što je,

dana 30.04.2010.g. oko 14,00 h, u svojoj privatnoj ginekološkoj ordinaciji u Rožajama, bremenitoj ženi-oštećenoj mldb. Šabotić Enisi, bez njenog pristanka i protivno čl. 5. Zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće (Sl. list CG br. 53. od 07.08.2009.godine), bez pisane saglasnosti njenog roditelja, izvršio pobačaj,

-čime je izvršio krivično djelo nedozvoljen prekid trudnoće iz čl. 150. st. 2. Krivičnog zakonika,

pa mu sud primjenom pomenutog zakonskog propisa i čl. 4, 13, 15, 32, 36, 42. Krivičnog zakonika i čl. 364. Zakonika o krivičnom postupku i z r i č e

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredjuje da se kazna neće izvršiti ukoliko osudjeni u roku od jedne godine ne izvrši novo krivično djelo.

Da plati ovome sudu na ime troškova krivičnog postupka paušalni iznos od 150,00 eura, u roku od 15 dana po pravosnažnosti ove presude.

Oštećena Šabotić Enisa se radi ostvarivanja odštetnog zahtjeva upućuje na građansku parnicu.

O b r a z l o ž e n j e

Osnovno državno tužilaštvo iz Bijelog Polja, podnijelo je ovome sudu optužnicu Kt.br. 402/10 od 04.11.2010.g. protiv optuženog Kalač Abdulaha iz Rožaja, zbog krivičnog djela nedozvoljen prekid trudnoće iz čl. 150. st. 2. Krivičnog zakonika (KZ).

Na glavnom pretresu Zamjenik ODT-a Nišavić Tanja iz Bijelog Polja je ostala pri podnijetoj optužnici, te je predložila da sud optuženog oglasi krivim zbog izvršenog krivičnog djela koje mu je optužbom stavljeno na teret i da ga osudi na kaznu po zakonu.

Zakonski zastupnik oštećene-malol. Šabotić Enise, otac joj Šabotić Rafet je u završnoj riječi istakao da se ne pridružuje krivičnom gonjenju ODT-a u odnosu na optuženog, a postavlja odštetni zahtjev čiji iznos nije precizirao.

Optuženi je u svojoj odbrani istakao: da je po zanimanju specijalista ginekolog-akušer i da je taj posao obavljao više od 30 godina u Rožajama. Nakon penzionisanja 2002.g. u svom poslovnom prostoru opremio je ordinaciju za pružanje medicinskih usluga, a istu nije registrovao. U ovoj ordinaciji pružao je medicinske usluge pacijentima koje je evidentirao u protokolu, radi svoje evidencije. Istakao je da je aprila mjeseca 2010.g. kod njega u ordinaciju došla oštećena Šabotić Enisa sa svojim mužem i tražila da je pregleda i utvrdi da li je gravidna ili ne. Prilikom pregleda utvrdio je da je ista gravidna i da je graviditet starosti 6 nedjelja. Oštećena je tada tražila da izvrši prekid trudnoće što je on odbio. Nakon nekoliko dana tj. dana 30.04.2010.g. ona je ponovo došla sa suprugom i tražila da joj izvrši prekid trudnoće. Kada ju je ponovo pregledao na ultra zvuku utvrdio je da je plod mrtav i da postoje indikacije da će doći do pobačaja, pa je na njen usmeni zahtjev i zahtjev njenog muža izvršio prekid trudnoće koji je protekao bez ikakvih komplikacija. Istakao je da nije tražio pisani zahtjev trudnice, niti pisanu saglasnost njenih roditelja, koji nijesu dolazili sa njom u njegovu ordinaciju. Nije znao da je oštećena maloljetna, jer je dolazila kod njega na pregled kada je imala prvu trudnoću, pa je pretpostavljao da je punoljetna, te nije imalo potrebe da joj traži ličnu kartu da bi utvrdio godine starosti tim prije što je i po fizičkoj konstrukciji izgledala da je punoljetna. Predložio je da ga sud oslobodi od optužbe, jer nije izvršio djelo koje mu je optužbom stavljeno na teret, a ako ga oglasi krivim molio je da ga što blaže kazni.

Po ovoj krivičnopravnoj stvari, sud je izveo dokaze: saslušao svedoka-oštećenu Šabotić Enisu, svedoke Šabotić Rafeta i Honsić Haruna, izvršio uvid u fotokopiju lista protokola ordinacije optuženog broj 55 na ime Šabotić Enise i uvid u izvod iz kaznene evidencije na ime optuženog.

Svedok-oštećena Šabotić Enisa je posvedočila da je rođena 04.05.1993.g. i da je sa Honsić Harunom stupila u vanbračnu zajednicu oktobra mjeseca 2008.g., kada je imala petnaest ipo godina i živjela sa njim do početka maja mjeseca 2010.g. kada ga je napustila i pošla da živi kod svojih roditelja gdje se i sada nalazi. U vanbračnoj zajednici su dobili ćerku novembra mjeseca 2009g., a ovu trudnoću je pratio optuženi kojem je tada kazala da je maloljetna. Da je nakon toga ponovo ostala gravidna i kada je to saopštila svom mužu Harunu, isti je tražio da abortira, pa su dana 30.04.2010.g. zajedno pošli u ordinaciju kod optuženog koji joj je nakon ultrazvučnog pregleda saopštio da je u drugom mjesecu graviditeta. Nije je pitao da li želi da prekine trudnoću, niti je ona to od njega zahtijevala, već im je saopštio da mora da pripremi ordinaciju za abortus i da dodju u 13 časova. Kada je sa Harunom izašla iz ordinacije tražila je od njega da ne abortira, našta joj je on odgovorio da ne želi više sa njom da ima djece. U 13 časova ponovo su došli u ordinaciju kod optuženog koji je nakon izvršenih priprema izvršio prekid trudnoće bez njenog pristanka oko 14 časova. Istakla je da joj optuženi nije tražio da podnese pisani zahtjev za prekid trudnoće, niti je tražio da dodju njeni roditelji i da daju pisanu saglasnost za prekid trudnoće. Takodje je istakla da je u to vrijeme imala nepunih 17 godina i da je optuženi znao da je ona maloljetna jer ju je pitao za godinu rođenja, a osim toga on je pratio i njenu prvu trudnoću i tada mu je kazala da je maloljetna.

Svedok Šabović Rafet je posvedočio da je njegova ćerka malol. Šabotić Enisa rođena 04.05.1993.g. i da je živjela u vanbračnoj zajednici sa Honsić Harunom od oktobra mjeseca 2008.g. do početka maja mjeseca 2010.g.. Da su u ovoj zajednici dobili ćerku i da je tu trudnoću pratio optuženi. Nakon toga oštećena mu je pričala da je drugi put ostala gravidna i da ju je Harun natjerao da izvrši prekid trudnoće krajem aprila mjeseca 2010.g., te ju je poveo kod optuženog koji je izvršio prekid trudnoće bez njenog pristanka i bez saglasnosti njenih roditelja, a znao je da je maloljetna jer je pratio njenu prvu trudnoću kada mu je saopštila da je maloljetna.

Svedok Honsić Harun je posvedočio da se malol. Šabotić Enisa udala za njega kada je imala petnaest ipo godina i da su u ovoj zajednici dobili dijete i tu trudnoću je pratio optuženi. Nakon rođenja djeteta, oštećena je ponovo ostala gravidna kada je imala nepunih 17 godina i tražila da je povede kod optuženog na pregled što je i učinio. Nakon izvršenog pregleda oštećena je tražila da joj optuženi izvrši prekid trudnoće, pa je na njeno insistiranje izvršio pobačaj. Tom prilikom nije joj tražio dokumentaciju, niti saglasnost njenih roditelja.

Iz lista protokola broj 55 vidi se da je pod ovim brojem optuženi evidentirao da je izvršio prekid trudnoće oštećenoj Šabotić Enisi dana 30.04.2010.g.

Cijeneći odbranu optuženog i sve izvedene dokaze kako pojedinačno, tako i u medjusobnoj vezi u smislu čl. 360. st. 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), sud je nesumnjivo utvrdio činjenično stanje kao u dispozitivu ove presude.

Utvrđeno činjenično stanje proizilazi iz dokaza izvedenih u postupku, a djelimično nalazi oslonca i u iskazu optuženog.

Naime, iz iskaza svedoka Šabotić Enise i Šabotić Rafeta nesumnjivo se utvrđuje da je optuženi dana 30.04.2010.g. oko 14 časova u svojoj privatnoj ginekološkoj ordinaciji u Rožajama izvršio prekid trudnoće-pobačaj malol. Enisi, bez njenog pristanka i bez pisane saglasnosti njenih roditelja, a znao je da je oštećena maloljetna.

Iskaze ovih svedoka, sud je u cjelosti prihvatio kao jasne, objektivne, uvjerljive i medjusobno saglasne u bitnom, a dovodeći iste u vezu sa iskazom svedoka Honsić Haruna i optuženog, u dijelu u kojem ne spore da je kritičnog dana optuženi izvršio pobačaj oštećenoj Šabotić Enisi bez pisane saglasnosti njenog roditelja, zaista nema sumnje u drugačije činjenično stanje.

Sud je cijenio iskaze svedoka Honsić Haruna i optuženog, u dijelu u kojem navode da je optuženi izvršio pobačaj oštećenoj na njen zahtjev i sa njenim pristankom, te da nije znao da je oštećena maloljetna u vrijeme izvršenog pobačaja, ali njihove iskaze nije prihvatio obzirom da su isti neobjektivni, neuvjerljivi i u cjelosti opovrgnuti iskazima svedoka Šabović Enise i Šabović Rafeta iz kojih se jasno utvrđuje da je optuženi znao da je oštećena bila maloljetna u to vrijeme i da je optuženi pobačaj izvršio bez njenog pristanka i bez pisane saglasnosti njenog roditelja, koju je bio dužan da pribavi u smislu čl. 5. Zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće, što nije učinio, tako da je očigledno da svedok Honsić Harun sa ovakvim iskazom nastoji da pomogne optuženom da izbjegne krivičnopravnu odgovornost, a optuženi sa ovakvom odbranom nastoji da olakša sebi položaj u postupku ili pak izbjegne krivičnopravnu odgovornost.

Dakle, u postupku je utvrđeno da je optuženi dana 30.04.2010.g. oko 14,00 h, u svojoj privatnoj ginekološkoj ordinaciji u Rožajama, bremenitoj ženi-oštećenoj mlđb. Šabotić Enisi, bez njenog pristanka i protivno čl. 5. Zakona o uslovima i postupku za prekid trudnoće (Sl. list CG br. 53. od 07.08.2009.godine), bez pisane saglasnosti njenog roditelja, izvršio pobačaj.

Cijeneći psihički odnos optuženog prema učinjenom krivičnom djelu, sud je našao da je optuženi bio svestan svog djela tj. svestan da preduzima opisane radnje bez pristanka oštećene i bez pisane saglasnosti njenog

roditelja i to je htio, pa je krivično djelo izvršio sa direktnim umišljajem.

Pravnom analizom utvrđenog činjeničnog stanja, sud je našao da su u radnjama optuženog sadržani svi bitni elementi krivičnog djela nedozvoljen prekid trudnoće iz čl. 150. st. 2. KZ, za koje djelo je sud istog oglasio krivim i izrekao mu uslovnu osudu, utvrđujući mu pritom kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se kazna neće izvršiti ukoliko isti u roku od jedne godine ne izvrši novo krivično djelo.

Prilikom odlučivanja o izboru vrste krivične sankcije, sud je imao u vidu težinu izvršenog krivičnog djela, stepen krivice optuženog, stepen nastupele posledice, okolnosti pod kojima je djelo izvršeno, porodične prilike optuženog, cijeneći pritom kao olakšavajuće okolnosti njegovu životnu dob, jer se radi o relativno starijoj osobi, te činjenicu da se zakonski zastupnik oštećene nije pridružio krivičnom gonjenju ODT-a, dok raniju osudjivanost optuženog nije cijenio kao otežavajuću okolnost imajući u vidu protek vremena od ove osude od 34 godine i činjenicu da se ne radi o istovrsnom krivičnom djelu, pa je sud u nedostatku otežavajućih okolnosti našao da je imalo mjesta izricanju ovakve vrste krivične sankcije, ubijedjen da u konkretnom slučaju radi krivičnopravne zaštite prema optuženom nije nužno primijeniti kaznu, te da se može očekivati da će upozorenje uz prijetnju kazne dovoljno uticati na istog da više ne vrši krivična djela i da je izrečena uslovna osuda dovoljna za ostvarenje svrhe uslovne osude iz čl. 52. KZ i svrhe krivičnih sankcija iz čl. 4. istog zakona.

Na osnovu čl. 202. u vezi čl. 199. st. 2. tač. 9. i st. 3. ZKP u vezi čl. 25. Uredbe o naknadi troškova u sudskim postupcima, sud je obavezao optuženog da plati ovome sudu na ime troškova krivičnog postupka paušalni iznos od 150,00 eura.

Na osnovu čl. 212. ZKP oštećena Šabotić Enisa se radi ostvarivanja odštetnog zahtjeva upućuje na građansku parnicu.

Sa izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove presude.

OSNOVNI SUD U ROŽAJAMA, dana 31.01.2011.g.

Zapisničar, PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA,

Dacić Azra s.r. Zekić Milosav s.r.

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema iste i to Višem sudu u Bijelom Polju, a preko ovog suda.